

Manifestação Técnica — PL nº 2199/2026

Ofício: CVL nº 5115/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 5115/2026, referente ao PL nº 2199/2026, de autoria do Vereador Felipe Michel, que isenta do pagamento de pedágio, nas vias expressas municipais Linha Amarela e Transolímpica, os condutores de veículos com sessenta anos ou mais, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** à proposta.

O PL concede a isenção ao condutor com sessenta anos ou mais, verificada a cada passagem, e atribui às concessionárias os encargos de cadastramento e divulgação. Embora o objetivo social seja legítimo, a própria justificativa reconhece que a renúncia seria equacionada por reequilíbrio econômico-financeiro — ônus que a Lei de Concessões transfere ao poder concedente ou aos demais usuários, via tarifa, prazo ou indenização (BRASIL. "Lei nº 8.987/1995", Congresso Nacional, 1995). Soma-se a inexecutabilidade operacional: a cobrança eletrônica identifica o veículo, não o condutor, e a verificação a cada passagem é incompatível com a pista automática que o próprio texto privilegia.

A escala do encargo é expressiva: as duas concessões arrecadaram cerca de R\$ 370 milhões de pedágio em 2024 (LAMSA. "Demonstrações Financeiras 2024", Lamsa, 2025; VIARIO. "Demonstrações Financeiras 2024", ViaRio, 2025) e 28,8% dos condutores habilitados do estado têm mais de sessenta anos (SENATRAN. "Condutores habilitados por UF e faixa etária", Ministério dos Transportes, 2025), projetando renúncia de dezenas de milhões de reais por ano sobre concessões recém-repactuadas — Linha Amarela em junho de 2025, homologada pelo STF; Transolímpica em abril de 2026. O benefício é ainda regressivo: 52,2% da população não possui automóvel (IBGE. "Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018", IBGE, 2019), e o idoso já conta com a gratuidade focalizada do transporte coletivo.

Decisivo, o quadro jurídico é adverso: o STF declarou inconstitucional isenção de pedágio criada por lei parlamentar sem compensação (ADI 2.733) e o TJRJ, em fevereiro de 2026, declarou inconstitucional, por unanimidade, a Lei municipal nº 8.518/2024, de teor análogo. O amparo ao idoso motorista é compatível com os contratos pela via do desconto negociado com cadastro prévio, a exemplo do modelo americano (NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY. "Toll Discounts", NJTA, 2026). Nesse sentido, pelo custo de reequilíbrio, pela inexecutabilidade operacional e pelo precedente judicial direto, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** ao PL nº 2199/2026.